Thurgau

Der Regierungsrat des Kantons Thurgau

Protokoll vom 13. März 2020 Nr. 135

Anordnungen für das Staatspersonal im Fall der Ausweitung der Ansteckungen mit dem Coronavirus (SARS-CoV-2) und der Zunahme entsprechender Erkrankungen (COVID-19)

Im Hinblick auf eine allfällige weitere Ausbreitung des Coronavirus (SARS-CoV-2) und der Zunahme entsprechender Erkrankungen (COVID-19) ist es angezeigt, für das Staatspersonal ergänzende Regelungen zu erlassen. Hierbei geht es einerseits darum, eine Regelung für die Organisation und Betreuung kranker Kinder und pflegebedürftiger Angehöriger im selben Haushalt zu treffen sowie mittels eines Merkblatts eine einheitliche Umsetzung der personalrechtlichen Bestimmungen in allen Ämtern und Betrieben sicherzustellen.

Gemäss § 50 Abs. 2 RSV haben Mitarbeitende für die Organisation der Pflege eines eigenen kranken Kindes oder Stiefkindes und die Pflege während der Organisationsphase pro Ereignis Anspruch auf bis zu zwei Tage bezahlten Urlaub. Nach Ablauf dieser zwei Tage besteht für die weitere Pflege Anspruch auf unbezahlten Urlaub. Mit ausreichender Begründung kann bezahlter Urlaub für mehr als zwei Tage gewährt werden (§ 50 Abs. 3 RSV). Für die Organisation der Betreuung und Pflege kranker Angehöriger oder der Kinder im Fall einer Schliessung der Schule oder einer behördlichen Anordnung von Quarantäne besteht derzeit keine Regelung. Zugunsten einer einheitlichen Rechtsanwendung soll festgelegt werden, dass sowohl für die Betreuung eines eigenen oder eines Stiefkindes als auch für andere im selben Haushalt wohnende Angehörige bis zu fünf Tage bezahlter Urlaub gewährt wird. Darüber hinaus ist in der Regel unbezahlter Urlaub für die Dauer der erforderlichen Betreuung zu gewähren.

Zugunsten der Information der Mitarbeitenden und einer einheitlichen Anwendung des Personalrechts hat das Personalamt zu SARS-CoV-2/COVID-19 ein Merkblatt erarbeitet. Das Merkblatt unterstützt die Führungspersonen in ihrer täglichen Arbeit und ist den Mitarbeitenden bekannt zu machen.

Auf Antrag des Departementes für Finanzen und Soziales

beschliesst der Regierungsrat:

1. Für die Organisation der Betreuung und Pflege von im selben Haushalt lebenden kranker Angehöriger oder Kinder sowie im Fall einer Schliessung der Schule oder einer behördlich angeordneten Quarantäne, besteht Anspruch auf bezahlten Urlaub von bis zu fünf Tagen. Darüber hinaus besteht grundsätzlich Anspruch auf unbezahlten Urlaub. Auf Verlangen kann ein ärztliches Zeugnis oder ein Nachweis zur Schulschliessung resp. Quarantäneanordnung ab dem fünften Tag verlangt werden.

2. Vom Merkblatt „Fragen und Antworten zum Thema Coronavirus (SARS-Cov-2) und durch dieses verursachte Erkrankungen (COVID-19)“ wird Kenntnis genommen.

3. Mitteilung an (elektronisch durch Personalamt):
   - Amtsleitungen der Ämter, Betriebe und Anstalten
   - Obergericht (zur Information der Bezirksgerichte)
   - Verwaltungsgericht (zur Information der Rekurskommissionen)
   - Personalamt
   - Finanzkontrolle
   - Personalkommission
   - Personalthurgau
   - Amt für Gesundheit -
   - Kantonaler Führungsstab
   - Personalamt
   - Staatskanzlei

Für richtige Ausfertigung

Der Staatsschreiber-Stellvertreter

W. Hehli

DER REGIERUNGSRAT DES KANTONS THURGAU